

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5598 -
5599/2558

นางสาวเอมวจิ กุลละวณิชย์
นางบัวคำ สายใจ โดยนายปรการ
สายใจ
ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88

ป.วิ.พ. มาตรา 88 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คู่ความที่มีความจำนองจะอ้างอิงพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากคู่ความประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายในสืบห้าวัน นับแต่วันสืบพยานตามวรรคสองแห่งบทมาตราดังกล่าว แต่หากกำหนดเวลาดังกล่าวล่วงพ้นไปแล้ว คู่ความฝ่ายใดซึ่งยังมิได้ยื่นบัญชีระบุพยาน มีความจำนองจะอ้างอิงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน คู่ความฝ่ายใดนั้น ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตอ้างอิงพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลพร้อมบัญชีระบุพยานก่อนพิพากษาคดี โดยต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถมายื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้และศาลจะอนุญาตตามคำร้องเมื่อเห็นว่า เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานเช่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสามแห่งบทกฎหมายข้างต้น

จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 เพื่อยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยาน ภายหลังวันสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้น โดยจำเลยที่ 3 อ้างเหตุว่า พยานบุคคลเพื่อยืนยันจะมาเป็นพยานและเพื่อกันหาเอกสารที่จะนำมาสืบได้ ส่วนจำเลยที่ 5 และที่ 6 อ้างว่า บ้าน

พักของจำเลยที่ 5 และที่ 6 บนที่ดินพิพาทถูกน้ำท่วมต้องย้ายสิ่งของ เพิ่งค้นพบ
พยานหลักฐานที่จะนำมาประกอบการสืบพยาน และ พ. ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่
6 ผู้ยื่นคำร้องดังกล่าว ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นในวันสืบพยานจำเลย ว่า เพิ่งได้รับแต่ง
ตั้งให้เป็นทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 เข้าใจว่าทนายความคนเดิมได้ยื่นบัญชีระบุ
พยานไว้แล้ว แต่ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นคำให้การ
ต่อผู้โต้เถียงสิทธิของโจทก์มาแต่ต้นอ้างเหตุว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ครอบครอง
ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี 2538 โดยเฉพาะจำเลยที่
3 และที่ 5 ยังร่วมกับจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ย่อมต้องทราบถึงพยาน
หลักฐานที่จะใช้อ้างอิงสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตน ประกอบกับ พ. ทนายจำเลย
ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายจำเลยที่ 3 และที่ 5 และเป็นทนาย
จำเลยที่ 6 ก่อนวันสืบพยานโจทก์ประมาณ 1 ปี ทั้งยังเข้าแก้ต่างคดีแทนจำเลยที่ 3
ที่ 5 และที่ 6 ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาในชั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดทำแผนที่
พิพาทและการตรวจดูแผนที่พิพาทในวันนัดชี้สองสถาน อันเชื่อว่าจำเลยที่ 3 ที่ 5
และที่ 6 กับ พ. ต้องทราบดีถึงข้อต่อสู้และพยานหลักฐานที่จะใช้อ้างอิงประกอบ
ข้อต่อสู้ และเมื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานซึ่งจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ประสงค์จะ
อ้างอิง เป็นเพียงการอ้างตัวจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 กับ ส. และพยานเอกสารที่อยู่ใน
ความรู้เห็นและในครอบครองของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ตลอดจนตามคำร้องขอ
ระบุพยานของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ก็อ้างเพียงว่า เพิ่งค้นหาเอกสารพบและเพิ่ง
ตั้งทนายความคนใหม่ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณาที่ปรากฏชัดว่า พ.
ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ได้รับแต่งตั้งให้แก้ต่างคดีมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ข้อ
อ้างตามคำร้องจึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แสดงได้ว่าเป็นเหตุอันสมควรที่จำเลยที่ 3 ที่
5 และที่ 6 ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ.
มาตรา 88 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กรณีย่อมไม่อาจรับฟังว่ามีเหตุอันสมควรที่

จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเมื่อการอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ทั้งการอนุญาตให้ยื่นบัญชีพยานภายหลังกำหนดเวลาสืบพยานนับแต่วันสืบพยาน ต้องเป็นกรณีศาลเห็นว่าเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็น เป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานเช่นนั้น ไม่อาจยกเหตุเพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรมขึ้นเป็นข้ออ้างในการพิจารณาอนุญาต กรณีไม่มีเหตุอัน สมควรจะอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นบัญชีระบупยานภายหลังวันสืบ พยานโจทก์เสร็จสิ้น ดังนั้น การสืบพยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ตาม บัญชีระบупยานดังกล่าวที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ทั้งมิใช่ พยานหลักฐานอันสำคัญเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี ย่อมเป็นการสืบพยานโดย ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 87

แม้ที่ดินพิพาทมีหลักฐานแห่งสิทธิเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ระบุนชื่อ ส. เป็นผู้แจ้งการครอบครอง และโจทก์ไม่มีหลักฐานการให้ที่ดินพิพาทมา แสดงก็ตาม แต่แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) เป็นหลักฐานสิทธิที่ไม่อาจจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อทางราชการและที่ดินพิพาทก็มีสภาพเป็นที่ดินมือเปล่า ที่มีเพียงสิทธิครอบครอง อันสามารถโอนไปซึ่งการครอบครองด้วยการส่งมอบการ ครอบครอง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารออกจากที่ดิน พินาทและห้ามยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทกับให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอให้พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 เป็นผู้มิสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทห้ามโจทก์และบริวารเข้า เกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท

จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ให้การขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ เรียกนายปรการ เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 และนายรณกร ทายาทของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นคู่ความแทน

ภายหลังสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นคำร้องขออนุญาต ยื่นบัญชีระบุพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารออกจากที่ดินตามแบบแจ้ง การครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) เลขที่ 1604 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน ตามแผนที่พิพาท โดยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดิน พินาทด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งหก ห้ามจำเลยทั้งหกและบริวารยุ่งเกี่ยวกับที่ดิน พินาทต่อไป และให้จำเลยทั้งหกชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งหกและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย ทรัพย์สินออกจากที่ดินพิพาท กับให้จำเลยทั้งหกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดย กำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งหกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น
อุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท

จำเลยทั้งหกฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 6 ถึงแก่ความตาย นางสาวจุราพร
ผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 6 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทมีหลักฐานสิทธิเป็น
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) เลขที่ 1604 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน เนื้อที่ดินตามทะเบียนที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน มีอาณาเขตทิศเหนือติดที่ดิน
นายยืน ทิศใต้ติดถนนหน่อคำ ท่าเรือ ทิศตะวันออกติดลำน้ำน่านทิศตะวันตกติดถนน
มโน มีชื่อนางสาวมณฑา หรือนางสุขมณฑา มารดาโจทก์เป็นผู้แจ้งการครอบครอง
ปัจจุบันเนื้อที่ดินคงเหลือประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา และมีจำเลยทั้งหกปลูก
โรงเรือนอยู่อาศัย โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 แต่ละคนครอบครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1
งาน 31 ตารางวา 94 ตารางวา 78 ตารางวา 71 ตารางวา 46 ตารางวา และ 1 งาน 6
ตารางวา ตามลำดับ และแผนที่พิพาท เดิมนางสุขมณฑา ฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลชั้น
ต้น ขอให้ขับไล่จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดินพิพาท และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความยินยอมให้จำเลยที่ 1 อยู่อาศัยในที่ดินพิพาทอีก 1 ปี นับแต่วันที่ 29 กันยายน
2519 ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอม เมื่อครบกำหนดตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ จำเลยที่ 1 ทำบันทึกขอผ่อนผัน จากนั้นได้ทำบันทึกขอเช่า
ที่ดินพิพาทและทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากนางสุขมณฑาต่อไปตามบันทึก และ
หนังสือสัญญาเช่า ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากนางเพ็ญแข พี่สาว
นางสุขมณฑา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2523 แล้วทำบันทึกขอเช่าที่ดินพิพาทจากนางสุ
มณฑาต่อไป ต่อมาวันที่ 23 มกราคม 2551 โจทก์ยื่นคำร้องขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน

พิพาท อ้างว่าได้รับยกให้จากนางสมณฑาตามบันทึกถ้อยคำ เมื่อโจทก์นำเจ้าพนักงาน
ที่ดินรังวัดที่ดินพิพาทเพื่อออกโฉนด จำเลยทั้งหกคัดค้านการรังวัดอ้างว่า จำเลยที่ 2
ถึงที่ 6 ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี 2523 ปี 2530 ปี 2516 ปี
2529 และปี 2531 ตามลำดับ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในประการแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ว่า
มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นบัญชีระบุพยานภายหลัง
วันสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 88 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คู่ความที่มีความจำเป็นจะอ้างพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบพยาน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หากคู่ความประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นคำแถลง
ขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
สืบพยานตามวรรคสองแห่งบทมาตราดังกล่าว แต่หากกำหนดเวลาดังกล่าวล่วงพ้น
ไปแล้ว คู่ความฝ่ายใดซึ่งยังมิได้ยื่นบัญชีระบุพยาน มีความจำเป็นจะอ้างพยานหลัก
ฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน คู่ความฝ่ายใดนั้น ต้องยื่นคำร้องขอ
อนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านั้นต่อศาลพร้อมบัญชีระบุพยานก่อนพิพากษาคดี
โดยต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถมายื่นบัญชี
ระบุพยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้และศาลจะอนุญาตตามคำร้องเมื่อเห็นว่า เพื่อ
ให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นต้องสืบพยาน
หลักฐานเช่นว่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ ในวรรคสามแห่งบทกฎหมายข้างต้น เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงจากทางพิจารณาว่า จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 เพิ่งยื่นคำร้องขออนุญาตยื่น
บัญชีระบุพยานในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ภายหลังวันสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้น โดย
จำเลยที่ 3 อ้างเหตุว่า พยานบุคคลเพิ่งยืนยันจะมาเป็นพยานและเพิ่งค้นหาเอกสารที่
จะนำมาสืบได้ ส่วนจำเลยที่ 5 และที่ 6 อ้างว่า บ้านพักของจำเลยที่ 5 และที่ 6 บน
ที่ดินพิพาทถูกน้ำท่วมต้องย้ายสิ่งของ เพิ่งค้นพบพยานหลักฐานที่จะนำมาประกอบ

การสืบพยาน และนายพิชัย ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ผู้ยื่นคำร้องดังกล่าว ได้
แถลงต่อศาลชั้นต้นในวันสืบพยานจำเลย ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่
28 ตุลาคม 2554 ว่า เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 เข้าใจว่า
ทนายความคนเดิมได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้ว แต่ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่า จำเลย
ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นคำให้การต่อสู้โต้เถียงสิทธิของโจทก์มาแต่ต้นอ้างเหตุว่า จำเลย
ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
ตั้งแต่ปี 2538 โดยเฉพาะจำเลยที่ 3 และที่ 5 ยังร่วมกับจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า ตน
เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยที่ 3 ที่ 5
และที่ 6 ย่อมต้องทราบถึงพยานหลักฐานที่จะใช้อ้างอิงสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของ
ตน ประกอบกับนายพิชัย ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนาย
จำเลยที่ 3 และที่ 5 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 และเป็นทนายจำเลยที่ 6 ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2552 ก่อนวันสืบพยานโจทก์ประมาณ 1 ปี ทั้งยังเข้าแก้ต่างคดีแทน
จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาในชั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัด
ทำแผนที่พิพาทและการตรวจดูแผนที่พิพาทในวันนัดชี้สองสถาน อันเชื่อว่าจำเลยที่ 3
ที่ 5 และที่ 6 กับนายพิชัยต้องทราบดีถึงข้อต่อสู้และพยานหลักฐานที่จะใช้อ้างอิง
ประกอบข้อต่อสู้ และเมื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานซึ่งจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6
ประสงค์จะอ้างอิง เป็นเพียงการอ้างตัวจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 กับนายสมใจ และพยาน
เอกสารที่อยู่ในความรู้เห็นและในครอบครองของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ตลอดจน
ตามคำร้องขอระบุพยานของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ก็อ้างเพียงว่า เพิ่งค้นหา
เอกสารพบและเพิ่งตั้งทนายความคนใหม่ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณาที่
ปรากฏชัดว่านายพิชัย ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ได้รับแต่งตั้งให้แก้ต่างคดีมาเป็น
เวลาประมาณ 1 ปี ข้ออ้างตามคำร้องจึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แสดงได้ว่าเป็นเหตุ
อันสมควรที่จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลา
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคหนึ่ง และ

วรรคสอง กรณียอมไม่อาจรับฟังว่ามีเหตุอันสมควรที่จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเมื่อการอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ทั้งการอนุญาตให้ยื่นบัญชีพยานภายหลังกำหนดเวลาสืบหาวันนับแต่วันสืบพยาน ต้องเป็นกรณีศาลเห็นว่าเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานเช่นนั้น ไม่อาจยกเหตุเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขึ้นเป็นข้ออ้างในการพิจารณาอนุญาต กรณีไม่มีเหตุอันสมควรจะอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ยื่นบัญชีระบุพยานภายหลังวันสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้น ดังนั้น การสืบพยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ตามบัญชีระบุพยานดังกล่าวที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ทั้งมิใช่พยานหลักฐานอันสำคัญเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี ย่อมเป็นการสืบพยานโดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยกคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานและไม่รับฟังพยานหลักฐานจากการสืบพยานดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในประการต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งหกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้ที่ดินพิพาทมีหลักฐานแห่งสิทธิเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ระบุชื่อนางสมณฑาเป็นผู้แจ้งการครอบครอง และโจทก์ไม่มีหลักฐานการให้ที่ดินพิพาทมาแสดงก็ตาม แต่แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) เป็นหลักฐานสิทธิที่ไม่อาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อทางราชการและที่ดินพิพาทก็มีสภาพเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิครอบครอง อันสามารถโอนไปซึ่งการครอบครองด้วยการส่งมอบการครอบครอง เมื่อโจทก์มีตัวโจทก์กับนางสมณฑาและนางเพ็ญแข เบิกความว่านายถนอม เจ้าของที่ดินพิพาทคนเดิมยกที่ดินพิพาทให้นางสมณฑา และนางสมณฑาครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยการให้จำเลยที่ 1 ดูแลยึดถือที่ดินพิพาทแทนแล้วให้จำเลยที่ 1 กับที่ 2 เช่า หลังจากนั้นนางสมณฑาจึง

ยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นการนำสืบยืนยันว่า นางสมณฑายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทมาตลอด และได้แสดงเจตนาโอนการครอบครองที่ดินพิพาทแก่โจทก์ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้แสดงออกถึงการรับโอนการครอบครองที่ดินพิพาทด้วยการยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทส่วนจำเลยทั้งหกคงให้การปฏิเสธลอย ๆ ว่า นางสมณฑากับโจทก์มิใช่เจ้าของที่ดินพิพาทโดยไม่ได้นำสืบปฏิเสธโต้เถียงความแท้จริงแห่งเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) กับบันทึกผ่อนผันขออาศัยในที่ดินพิพาท ที่โจทก์อ้างเป็นหลักฐานแสดงการยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทด้วยการมอบให้จำเลยที่ 1 ยึดถือแทน ตลอดจนจำเลยทั้งหกมิได้นำพยานหลักฐานอื่นมาพิสูจน์หักล้างข้ออ้างของโจทก์ ข้ออ้างของจำเลยทั้งหกจึงไม่น่าหนักที่จะรับฟัง ข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและมีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของจำเลยทั้งหกในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในประการต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งหกว่า โจทก์หรือจำเลยทั้งหกมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่ากัน เห็นว่า แม้จำเลยทั้งหกจะเป็นผู้ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทและได้คัดค้านการขอรังวัดออกโฉนดพิพาทของโจทก์ โดยอ้างว่า จำเลยทั้งหกครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของและต่อสู้ว่า โจทก์มิได้ฟ้องเรียกคืนที่ดินพิพาทภายใน 1 ปี นับแต่จำเลยทั้งหกแย่งการครอบครองก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า โจทก์มีตัวโจทก์กับนางสมณฑาเบิกความว่า นายถนอมให้จำเลยที่ 1 ปลุกกระต๊อบอาศัยในที่ดินพิพาท แต่จำเลยที่ 1 ประพฤติตัวไม่ดี นายถนอมจึงให้นางสมณฑาฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดินพิพาทและได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยที่ 1 อยู่ในที่ดินพิพาทอีก 1 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม เมื่อครบกำหนดเวลาก็ผ่อนผันให้จำเลยที่ 1 อยู่อาศัยต่อไป จากนั้นได้ทำสัญญาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เช่าที่ดินพิพาทปลูกบ้านอยู่อาศัย และจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ซึ่งเป็นลูกหลานของจำเลยที่ 1 เข้าปลูกบ้านบน

ที่ดินพิพาท ส่วนจำเลยที่ 4 เช่าที่ดินพิพาทปลูกบ้านอยู่อาศัย จำเลยที่ 6 เช่าที่ดินพิพาททำเป็นร้านอาหาร และโจทก์ยังมีนางเพ็ญแขกับนางวรพิมพ์วิมล และนาย นพคุณ เบิกความประกอบว่า จำเลยที่ 1 เช่าอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทก่อนจำเลยอื่น ๆ ต่อมาจำเลยที่ 2 และที่ 4 เช่าที่ดินพิพาทปลูกบ้านอยู่อาศัย ส่วนจำเลยที่ 6 เช่าปลูกสร้างร้านอาหาร นางเพ็ญแขกับนาย นพคุณเคยไปเก็บค่าเช่าจากจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 หลายครั้ง และมีเพียงจำเลยที่ 4 ปฏิเสธไม่ชำระค่าเช่าในตอนหลังโดยอ้างว่าไม่มีเงินชำระ สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 5 เป็นบุตรของนางคำอ้วนกับนายป้อมเช่าอาศัยในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของจำเลยที่ 1 เพราะนางคำอ้วนเป็นน้องของจำเลยที่ 1 โดยโจทก์มีพยานหลักฐานเป็นสำเนาสารบบคำพิพากษาคดีแพ่ง ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการเป็นผู้จัดทำกับบันทึกขอผ่อนผัน บันทึกขอเช่า สัญญาเช่า และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรพร้อมทะเบียนบ้าน ที่กระทำการขึ้นก่อนเกิดข้อพิพาทคดีนี้เป็นเวลาเกินกว่า 20 ปี มาแสดงสนับสนุนข้ออ้างให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 มิได้ยื่นบัญชีระบุพยาน ไม่อาจนำสืบพยานหักล้างข้ออ้างของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 4 ก็นำสืบว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 แผ้วถางครอบครองที่ดินพิพาทปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่ยังเป็นที่ดินรกร้าง และอ้างว่าจำเลยที่ 2 และที่ 4 ไม่เคยเช่าที่ดินพิพาทจากผู้ใด โดยจำเลยที่ 2 มีเพียงนายรณกร ผู้เช่าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 2 กับนายบุญส่ง และนางวาสนา เบิกความอ้างลอย ๆ ว่า พยานทั้งสามปากไม่เคยเห็นจำเลยที่ 2 ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาท โดยมีได้ปฏิเสธโต้เถียงความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารดังกล่าว และมีได้ถามค้านพยานโจทก์เกี่ยวกับสัญญาเช่าและการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินพิพาทให้เห็นเป็นอื่น อันนับเป็นข้อต่อสู้ที่ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ สำหรับจำเลยที่ 4 แม้จะนำสืบอ้างว่า จำเลยที่ 4 แผ้วถางที่ดินพิพาทและปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ได้อาศัยสิทธิของผู้ใด แต่จำเลยที่ 4 ก็เบิกความยอมรับข้อเท็จจริงว่า นางเพ็ญแขเคยมาเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 4 เดือนละ 50 บาท จำเลยที่ 4 ปฏิเสธ

ไม่ชำระและแจ้งให้นางเพ็ญแขไปฟ้องร้อง หากจำเลยที่ 4 แพ้คดีก็จะออกจากที่ดินพิพาท จากนั้นอีกประมาณ 2 ถึง 3 เดือน ลูกชายนางเพ็ญแขก็มาเรียกเก็บค่าเช่าอีก จำเลยที่ 4 ก็ปฏิเสธไม่ชำระด้วยเหตุผลเดิม ซึ่งเป็นข้อต่อสู้แสดงว่า จำเลยที่ 4 ยอมรับสิทธิของนางเพ็ญแข พี่สาวของนางสมณฑา ที่มีเหนือที่ดินพิพาทและนับเป็นข้อเท็จจริงให้ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 4 ปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิการเช่าจากนางสมณฑา มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงยอมรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าจากนางสมณฑา ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 5 ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะบริวารของจำเลยที่ 1 ดังนั้น แม้จำเลยทั้งหกจะอ้างว่าครอบครองที่ดินพิพาทมานานเพียงใด จำเลยทั้งหกก็ไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์ ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจากนางสมณฑา และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์ฟ้องเอาคืนที่ดินพิพาทจากจำเลยทั้งหกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยทั้งหกคัดค้านการรังวัดขออนุญาตที่ดินพิพาทของโจทก์ที่ถือว่าการแสดงเจตนาเปลี่ยนการยึดถือที่ดินพิพาทแล้ว จำเลยทั้งหกย่อมไม่อาจอ้างการครอบครองดังกล่าวขึ้นปฏิเสธยันสิทธิของโจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารออกจากที่ดินพิพาทนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งหกในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งหกที่ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 18/2519 ของศาลชั้นต้นที่นางสมณฑาเคยฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดินพิพาทมาก่อนและคดีเป็นที่สุดไปแล้วนั้น เห็นว่า จำเลยทั้งหกมิได้ให้การต่อสู้ตั้งประเด็นไว้ในคำให้การ โดยเพียงหยิบยกขึ้นต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริง นำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 18/2519 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกจึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง การที่

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกในประเด็นดังกล่าวจึงไม่ชอบ และถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยในข้อนี้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาตามฟ้องเดิมและฟ้องแย้งให้เป็นพับ

(ประสิทธิ์ เจริญถาวรโกคา-บุญมี ฐิตะศิริ-จตุรงค์ นาสมใจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
-------------------	--------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------

<u>แหล่งที่มา</u>	ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา
-------------------	----------------------------